

Juhtumikorraldus lastekaitsetöös: praktikutelt praktikutele



Anne Sundja

peaspetsialist, Sotsiaalkindlustusamet

Lastekaitsetöötajad teavad, mida tähendab juhtumipõhine töö. Me teame, et last saab kõige paremini aidata aidates perekonda ning et selleks tuleb kaasata võimalikult palju lapsega kokku puutuva võrgustiku liikmeid. Aasta alguses kehtima hakanud lastekaitseseaduse eesmärk on muuta lastekaitsetöö elulähedasemaks, süsteemsemaks ja ühtlasemaks kogu riigis.

Otsus algatada juhtumikorraldus

Lastekaitseseadus seab ajalised piirid: esmase info saamisest kuni otsustamiseni, kas algatada juhtumikorraldus või mitte, on aega kümme päeva. Loomulikult võib, sõltuvalt olukorrast, alustada juhtumikorralduslikku tööd viivitamatult, seadus ei kohusta ootama kümme päeva. Ajalise mõõtme seadmise eesmärk on eeskätt selles, et info ei jääks seisma, vaid, et asjaga tegeldakse. Seetõttu on väga oluline, et info abivajavast lapsest oleks dokumenteeritud. Omavalitsused on sõltumatud, mistõttu saadava info menetlemise kord võib olla erinev, kuid lastekaitseaduse valguses tuleks nii telefonitsi kui ka kirja/e-posti teel saadud info fikseerida, sest sellest kuupäevast hakatakse lugema esialgse otsuse tegemiseni jäävat kümnet päeva. Praktikast on kasutatud nt infolehte, mille saab omavalitsuse andmebaasis registreerida

ning suunata teadmiseks/lahendamiseks lastekaitsetöötajale.

Lastekaitsetöötajad on tunnistanud, et laste ja pere elu korraldamine venib tihti lubamatult pikaks, sest vajaliku info kättesaamine ning last ja peret ümbritseva tugivõrgustiku kokkukutsumine nõuab aega ja vaeva. Küsimusi on tekitanud ka seaduse sõnastus: „peab tegema otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks”. Sõna „otsus” puhul ei ole siin silmas peetud üksnes haldusakti, sest ka suuline otsustus on otsus. Kui koos kliendiga alustatakse juhtumiplaani täitmist ja STARis avatakse juhtumimenetlus, siis see ongi otsus.

Info registreerimine

Peab tõdema, et inimeste kodanikujuhus on kasvanud. Tuntakse huvi inimest ennast puudutavate otsuste vastu, tehakse päringuid nende kohta ja neid vaidlustatakse. Kõik peavad loomulikuks, et arst, kes ravib, annab tagasisidet, miks ta midagi tegi ja kuidas ta seda tegi. Sotsiaaltöötajana ei tohiks meid samuti üllatada, et üha rohkem kliente tunneb huvi, kuidas me neid puudutava otsuseni jõudsime, mille vahel kaalutlesime.

Lastekaitsetöötajad puutuvad kokku ka põhjendamatute või umbmääraste kaebustega. Niisugusel juhul saab 10 päeva hakata lugema ajast, mil isik, keda avaldus puudutab,

on kindlaks tehtud. N-ö „kolmanda maja neljanda trepikoja nutva lapse” juhtumi puhul ei ole võimalik kohe otsustada, kas juhtum algatada või mitte. Esmalt tuleb kindlaks teha, kelle kohta info edastati, isik tuvastada.

Sissetuleva info registreerimine on oluline ka seetõttu, et kui see kantakse vaid STARi programmi, jääb küll teave alles, kuid nt töötaja haigestumisel vms põhjusel võib pöördumine jääda tähelepanuta ning töötajat asendav kolleeg ei tea seda otsida, aeg aga tiksuh.

Kohe, kui tekib kahtlus, kas algatada juhtumimenetlus või mitte, tuleks see pigem algatada.

Et vältida hilisemaid vaidlusi ja väärarvamusi, on asjakohane võtta kliendilt kirjalik avaldus, kas ta soovib algatada juhtumi menetlemist. Avalduse vormi üks osa võiks olla kliendi allkirjastatud nõusolek, nt „Kinnitan andmete õigsust ja olen nõus minu isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete töötlemise ja töötlemiseks edastamisega kolmandatele isikutele, kui see on vajalik minu edaspidise elu korraldamiseks/teenusele suunamiseks. Olen nõus, et minule sobivaima abi leidmiseks kaasatakse minu pereliikmed.”

Abivajaduse hindamine

Küsimusi on tekitanud ka abivajaduse hindamine, näiteks see, kuidas teha esmast hindamist, milliste kriteeriumide alusel ja mida hinnata ning kuidas seda kõike dokumenteerida.

Esmase hindamise oskus on tõenäoliselt kõigil lastekaitsetööd tegevatel sotsiaaltöötajatel, see on hinnang olukorrale, kas laps ja pere vajab abi ja kas abivajaduse saab rahuldada ühekordse meetme rakendamisega (nt toetuse maksmisega või mõnele teenusele suunamisega). Lapse heaolu hindamisel

tuginetakse LastekS § 28 lg 2 p 1 loetletule. Kui puuduvad tõendid ja kindlad faktid, siis toimub olukorra hindamine nende asjaolude põhjal, mida on lastekaitsetöötaja märganud. On selge, et lastekaitsetöötaja ei saa hinnata lapse tervist pelgalt peale vaatamisega, kuid ta suudab märgata, kas laps näeb, kuuleb, räägib arusaadavalt, liigub normaalselt või on tal muhke, vermeid, vigastusi või muid probleeme, mida peaks uurima spetsialist, et selgitada nende tekke põhjusi. Töötaja saab üles märkida selle, kas laps on rõõmsameelne või pigem endassetõmbunud, millised on pere elamistingimused, kas lapsel on voodi, õppimislaua, raamatud, mänguasjad jms olemas. Lapse abivajaduse hindamisel on olulised last kasvatava isiku vanemlikud oskused, mida on võimalik esmaselt hinnata, jälgides lapse ja vanema omavahelist suhtlemist: kas suhted on toetavad, teineteist austavad või kasutatakse üleolevat ja hoolimatut kõneviisi.

Lapse arvamus

Lapse abivajaduse hindamisel on tähtis välja selgitada lapse arvamus ning sellega niipalju kui võimalik ka arvestada. Sõltuvalt vanusest ja arengutasemest ei ole laps alati võimeline tegema valikuid, kuid kindlasti tuleb last kaasata tema elu puudutavate otsuste tegemisse. Juhul kui lapse soovi pole võimalik täita, peab talle selgitama, miks selline toimimine on vajalik.

Lastekaitseaduse kohaselt tuleb lapse arvamus dokumenteerida. Kohalikes omavalitsustes oleme kokku puutunud olukorraga, kus sotsiaaltöötaja on mures, kuidas last küsitleda, milliseid küsimusi esitada. Kasulik on teha vestluseks ettevalmistusi, koostada endale küsimustik ja olla valmis selleks, et laps ei taha või ei oska vastata. Mõelda läbi, kuidas luua kontakti ja alustada vestlust. Kasu võib olla abimaterjalide, nagu tundekaartide, skeemide, joonistuste jms kasutamisest. Kui

töötaja kohtub lapsega ja kirjutab vestluse kokkuvõttes/protokollis, et „lapse sõnul soovib ta ...”, siis ka see on lapse arvamuse väljatoomine. Vestluses lapsega tuleks olla paindlik ja loominguline. Kooliealine laps esitab oma arvamuse tavaliselt kirjalikult.

Lihtmenetlus

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud, olgu siis tegu vanemate lahutuse, lapse kooliprobleemide, erivajaduse või mõne muu last puudutava probleemiga. Kui on pöördunud lastekaitsetöötaja poole, peaks STARis algatama lihtmenetluse kohe, kui on olemas põhilised isikuandmed. Kui lihtmenetlus on algatatud, saab „toimingute” või „pöördumiste” all kirjeldada, mida olete teinud, kellega kohtunud, vestelnud ning vajadusel fikseerida „otsuse juhtumitööd mitte algatada”, lisades selgituse, mis põhjusel juhtumimenetlust ei algatata. Mida rohkem kasutame STARi võimalusi, seda vähem on vaja asjaolusid paberikandjal dokumenteerida. Ühtlasi on info laekumise ja toimingute tegemise järjekord fikseeritud ning saame abistada klienti, kui on vaja täpsustada varem toimunud sündmuste asjaolusid ja selgitada, mida kõike oleme juba teinud.

Lihtmenetluse algatamisel on STARi programmis võimalik näha perega varem tehtud tööd. Perede puhul, kes liiguvad ühest piirkonnast teise, on väga oluline, et info talletuks. Eeskätt säästab see klienti korduvalt samadele küsimustele vastamisest ning hõlbustab kolleegide tööd teistes omavalitsustes. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajatel aitab see aga tööajavälisel ajal valvetelefonile tulnud kõnede puhul otsustada, kas laps oleks vaja paigutada turvakodusse või mitte. STARi programmi sissekannetest näeme, kas perega on varem tegeldud, millised on probleemid, nt kas lapse hooletusse jätmine on esmakordne või korduv. See annab võimaluse kaalutleda hetkel valitseva olukorra üle. On ju vaja teada,

kas lapsel on turvalisi täiskasvanuid, kes võiksid ta ajutiselt oma hoolde võtta, ja kas neid isikuid on mõtet otsida.

Juhtumikorralduslik töö

Kohe, kui tekib kahtlus, kas algatada juhtumimenetlus või mitte, tuleks see pigem algatada, sest sel juhul on tõenäoliselt vaja kaasata spetsialiste ja küsida nende arvamust ning vajadusel taotleda täiendavate uuringute läbiviimist. Spetsialistide ja võrgustikuliikmete kaasamine on aga juba osa juhtumikorraldusest.

Võrgustikuliikmete kaasamisega ei ole probleemi olnud, kui leidub keegi, kes eestvedamise enda peale võtab.

Juhtumimenetluse algatamisel tuleb alustada juhtumiplaanist, sest on oluline, et ühiselt tehakse selgeks nii probleem kui ka eesmärk, milleni tahetakse jõuda. Koos kliendiga arutatakse läbi võimalused ja lepitakse kokku tegevused, kuidas soovitud saavutada. Lastekaitsetöös on vaja töötada terve perega ning kõige kindlamaks töövahendiks on kliendi nõustamine ja motiveerimine.

Ei ole harvad juhud, kui sotsiaaltöötaja poole pöördutakse just seoses ühe lapsega: „Temaga on meil probleeme, teised lapsed on tublid!”. Kui meditsiinivaldkonnas antakse rohtu vaid haigele lapsele, siis sotsiaaltöös ei saa ravida vaid ühte „probleemidega last”, kuna lapse murede võti peitub sageli pere koosmõjus. Seetõttu on oluline saada n-ö „pildile” kõik pereliikmed, kaardistada nende nõrkused, tugevused, omavahelised suhted. Sageli on ühe lapse probleemid vaid indikaatoriks, mis näitab muid probleeme ja nõrku kohti peresuhtes. Juhtumikorraldustöö puhul ei ole võimalik tegelda ainult ühe lapse probleemidega, vaid kaasata tuleb lapse kõik olulised lähikondlased.

Koostöö

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus on käinud mitmes omavalitsustes ning tõdenud, et sotsiaaltööd tegevad inimesed tunnevad end tihti üksi, arvates, et neil ei ole justkui kellegagi võrgustikku moodustada. Eraldi võttes on kõik osapooled tublid ja igaüks püüab last omal viisil aidata, kuid infovahetus lapsega tegelevate spetsialistide vahel on puudulik.

Keerulisemate juhtumite puhul oleme lastekaitseüksuse spetsialistide ja kohapealsete spetsialistide-võrgustikuliikmetega otsinud lahendusi ja uusi võimalusi nt kovisiooni kasutades. Koostöö on sujunud hästi ja positiivset tagasisidet oleme saanud eelkõige nendest omavalitsustest, kus lastekaitsetöötaja puudub ning lastekaitsejuhtumeid lahendab sotsiaalnõunik või mõni teine omavalitsuse töötaja, kellel on hulgaliselt ka muid kohustusi. Võrgustikuliikmete kaasamisega ei ole probleemi olnud, kui leidub keegi, kes eestvedamise enda peale võtab. Nii kooli sotsiaaltöötajad/eripedagoogid, laste õpetajad, perearstid, päevakeskuste/noortekeskuste ringijuhid, piirkonna konstaablid kui ka noorsoopolitseinikud on kohale tulnud, kui neid on kutsutud. Nad on aktiivselt osalenud ja olukorra lahendamiseks ideid pakkunud, lähtudes oma vaatenurgast.

Lastekaitseeaduse üks eesmärgi on edendada valdkondadeülest koostööd, ning oluline roll osapoolte kaasamisel on kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal või lastekaitsetöötajal, kes on koordineerija ja juhtumi korraldaja.

STAR – abimees või lisakohustus?

Kuigi STARi programmis võib juhtumimenetlus tunduda esialgu kohmaka ja aeganõudvana, siis need, kes programmi kasutavad ning on sellega harjunud, puudusi enam esile ei too. Juhtumiplaani tegemisele vastuvaidlejate üks argumente on see, et suur osa ajast kulub

töö dokumenteerimisele, mitte vahetule suhtlemisele inimesega. Plaani teeks töötaja justkui iseendale, sest kliendi huvi on saada kohe „käegakatsutavaid” tulemusi. Kuna juhtumiplaan sünnib koostöös kliendiga, siis on ta suureks abiks eelkõige perele, sest see aitab näha seoseid ning keskenduda peamisele, et pisiprobleemid ei hägustaks suuremat eesmärki. Kuigi juhtumiplaan koostatakse ühele isikule, võib tegevuskavas kavandada tegevusi kogu perele. Plaani koostamisel on oluline ka paindlikkus, nt väikeste lastega ja väheste vanemlike oskustega pere puhul ei ole mõistlik teha juhtumiplaani igale lapsele eraldi, vaid vanematele, sest tegevused puudutavad ju eeskätt neid. Samas nt alaealise õigusrikkuja puhul tuleb juhtumiplaan koostada kindlasti lapsele endale, kaasates tegevustesse ja vastutajatena teisi pereliikmeid. Eesmärkide seadmine annab ka lastekaitsetöötajale kindluse, et juhtumikorralduses püsitakse valitud sihil. Kõik planeeritu ei pruugi alati realiseeruda. Seetõttu on vaja teha vahehindamisi ja püsitada uusi eesmärgi. Sotsiaaltöötaja kutse taotlemine eeldab ka oskust oma tööle tagasi vaadata ja anda hinnanguid, mis õnnestus, mis mitte ja miks.

Eesmärkide seadmine annab lastekaitsetöötajale kindluse, et juhtumikorralduses püsitakse valitud sihil.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus on pooleaastase praktika jooksul näinud, et STARi võimalusi kasutatakse omavalitsustes väga erinevalt. On omavalitsusi, kus STARis menetletakse vaid toetustega seotud juhtumeid ning üldjuhul lastekaitsejuhtumeid sisestatud ei ole. Tööd peredega on tehtud, järgides üldisi juhtumikorralduse põhimõtteid, kuigi seda pole spetsialistid ise nimetanud juhtumikorralduseks.

Need lastekaitsetöötajad, kellel on saanud harjumuseks STARi sissekandeid teha, on väga rahul võimalusega kolleegidele operatiivselt informatsiooni edastada, luues neile sel viisil juurdepääsu seni tehtud juhtumitööle. See vabastab vajadusest edastada teavet telefoni või e-kirja teel, faksida dokumente vms ja võimaldab teha otsepäringuid programmi kaudu, nt saada teavet kliendi ravikindlustuse, perearsti jms kohta.

„Kõik asjad on enne kergeks muutumist rasked”, tõdes 17. sajandil elanud Inglise ajaloolane Thomas Fuller. Tõsiasi on, et menetluse STARi kandmiseks tuleb teha mitu klikki, kuid kui esmase info saamisest alates on sissekandeid tehtud, siis edaspidiste täienduste tegemine läheb juba lihtsamalt. Kui harjumuseks kujuneb avada STAR ja tehtav toiming kirja panna selle asemel, et otsida pliiatsit ja paberit ning teha märkmeid, on pool tööd juba märkamatuks tehtud.

STARi üks eesmärke on luua ühtne

andmebaas, et hõlbustada nii ametnike kui ka teenuseosutajate tööd ja suurendada klientide rahulolu. Üks ootusi on see, et STAR oleks omavalitsuste töötajatele abimeheks aruannete koostamisel, kuid et see ühel päeval õnnestuks, tuleb juba praegu programmi andmeid sisestada. Seega tuleks juba praegu näha kaugemat perspektiivi ja teada, et kõik lastekaitsetöötajad saavad anda sellesse oma panuse. Kasuks tuleb aedniku moodi mõtlemine: see, kes õunapuu istutab, saab ühel päeval ka vilju maitsta.

Sotsiaalministeeriumil on lähiajal plaanis korraldada praktilisi koolitusi lastekaitsejuhtumite STARis kajastamise küsimustes. Samas on ka Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad alati valmis nõu ja jõuga abistama omavalitsusi nii STARi programmi kasutamise küsimustes kui ka keerulisemate juhtumite lahendamisel, et tagada laste ja peredega seotud juhtumite lahendamine lapse parimaid huve arvestades. **S**